

1013693-78.2022.8.26.0223
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Práticas Abusivas
Magistrado: THOMAZ CORREA FARQUI
Comarca: Guarujá
Foro: Foro de Guarujá
Vara: 1ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 12/12/2022

... aos órgãos de restrição ao crédito o furto dos documentos. Aliás, o réu sequer comprovou o cancelamento e a tese de que a autora contribuíra com o evento é inovação em sede recursal inadmissível. Em suma, como fornecedor de serviços financeiros, o réu é responsável por eventuais prejuízos que a realização de fraude por terceiros causem a seus consumidores ou outrem a estes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarujá
Foro de Guarujá
1ª Vara Cível
Rua Silvio Daige, 280, Guarujá - SP - cep 11440-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013693-78.2022.8.26.0223 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1013693-78.2022.8.26.0223
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Requerente:
Carina Batista de Barros
Requerido:
CLARO S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THOMAZ CORREA FARQUI

1. Relato.

CARINA BATISTA DE BARROS, devidamente qualificada nos autos, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral em face de CLARO S/A, aduzindo, em suma, que está com seu nome maculado, em virtude de débito cuja origem desconhece. Pediu, assim, a declaração de inexigibilidade da dívida, com a consequente baixa nos cadastros de restrição ao crédito, sem prejuízo do arbitramento de indenização pelos danos morais sofridos.

A empresa demandada foi citada e ofereceu contestação, refutando a pretensão de mérito da parte demandante.

Sobreveio réplica.

2. Fundamento e Decido.

Imperioso o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, de rigor a parcial procedência da ação.

De fato, em momento algum juntou a requerida qualquer documento original, assinado pela parte demandante, apto a demonstrar que a contratação aludida na inicial tenha sido feita efetivamente por ela.

Assim sendo, não se desincumbindo a requerida de seu ônus probatório e, dada a impossibilidade de se carrear à parte consumidora o múnus de comprovar fato negativo, há de se considerar que o contrato objeto da causa de pedir remota não foi mesmo celebrado pela parte requerente, sendo presumível que a referida avença tenha sido efetuada por um terceiro munido dos dados daquela, o que configura, a meu ver, um típico comportamento desidioso por parte daquele que tem o dever de bem prestar o serviço.

Ademais, é obrigação do fornecedor, antes da celebração do contrato, cercar-se dos cuidados necessários, verificando a procedência e a veracidade das informações prestadas, a fim de que sejam evitados prejuízos para si e para terceiros.

O fato de ser também a empresa vítima da fraude perpetrada por quem utiliza documentos ou dados inverídicos, a meu ver, não elide a sua responsabilidade, uma vez ter ela o dever de adotar as cautelas necessárias e os meios adequados para prevenir tais ocorrências.

Se assim não fosse, aliás, seria fácil para qualquer pessoa, tão somente munida de dados de fácil acesso, tais como RG e CPF, realizar negócios jurídicos e contrair débitos em desfavor de pessoas inocentes, o que não se admite.

Deve, assim, cercar-se a empresa de todos os cuidados necessários. Não o fazendo, preferindo, por exemplo, ampliar o rol de seus clientes mediante contratações eletrônicas ou por meios informais, deve, correlatamente, assumir o risco de tal linha de conduta, não lhe sendo possível a mera transferência deste ao consumidor.

Em caso análogo, aliás, específico o teor da apelação de nº 302.561-4/6-00 do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

"A responsabilidade por fato do serviço se refere a uma obrigação daquele que se insere na chamada cadeia de fornecimento, tendo como fundamento o risco das atividades desenvolvidas e a socialização dos prejuízos. Não é por outra razão que a responsabilidade decorre não apenas do vício, mas também do próprio fato do serviço, ou seja, nem mesmo é necessário se apurar o defeito naquilo que é fornecido (artigos 12 a 14 do CDC), sendo irrelevante, portanto, se foi feito o cancelamento da inscrição, se houve desistência de ação de reintegração de posse ou se a autora não comunicou aos órgãos de restrição ao crédito o furto dos documentos. Aliás, o réu sequer comprovou o cancelamento e a tese de que a autora contribuíra com o evento é inovação em sede recursal inadmissível. Em suma, como fornecedor de serviços financeiros, o réu é responsável por eventuais prejuízos que a realização de fraude por terceiros causem a seus consumidores ou outrem a estes equiparados."

Dessa maneira, torna-se imperiosa a declaração de inexigibilidade do débito especificado na exordial, tal como pleiteado, com a determinação de exclusão da anotação do cadastro especificado a fls. 26/27.

Ao contrário, não há direito à reparação moral.

Sabe-se, de fato, que tal espécie de dano é atrelado à violação dos direitos da personalidade, representando uma ofensa aos atributos pessoais atinentes à moral, imagem, etc.

Outro não foi o entendimento esposado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao ponderar que "não é todo sofrimento moral que pode ou deve ser reparado pecuniariamente. É preciso que a dor tenha maior expressão, que a reparação seja socialmente recomendável e que não conduza a distorções do nobre instituto" (TJSP - AC nº 41.580-4/0-SP, j. 06.08.98, v.u.).

No presente caso, vislumbra-se não ter ocorrido qualquer negativação do nome da autora, nos cadastros públicos de crédito, em razão da dívida descrita na inicial.

Destarte, o portal "Serasa Limpa Nome" permite que consumidores renegociem suas dívidas com os credores, mas o acesso ao seu conteúdo é restrito ao próprio consumidor, mediante acesso (login - CPF) e senha próprios, sem publicização a terceiros.

Tratou-se, assim, de mera atividade de cobrança sem qualquer repercussão a terceiros, fato este apto a causar apenas um transtorno, um aborrecimento, que não pode, entretanto, ser interpretado como um acontecimento grave, relevante e ultrajante de qualquer dos direitos da personalidade.

Neste sentido, aliás, decidiu o E.TJSP, em casos análogos:

"TELEFONIA - Ação de reconhecimento de prescrição e obrigação de fazer c/c indenização por danos morais Sentença de parcial procedência Plataforma digital "Serasa Limpa Nome" Sistema que informa ao consumidor previamente cadastrado, a existência de dívidas para eventual negociação, sem implicar em negativação ou redução do score do consumidor Dívida que, ainda que prescrita, não foi inserida em cadastro restritivo Danos morais Não ocorrência Indenização indevida Precedentes Sucumbência recíproca, na incidência do NCPC, art. 86, caput Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1003677-30.2020.8.26.0322; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/05/2021)

DANO MORAL Inexistência Dívidas que, embora prescritas, não são objeto de cobrança abusiva Registro em portal dito "limpa nome" de banco de dados de proteção ao crédito Acesso permitido apenas ao devedor e aos credores, sem feitiço de desabono Sentença que julgou parcialmente procedente a ação mantida Apelação improvida." (Apelação Cível 1084051-20.2020.8.26.0100; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/04/2021)

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, declarando a inexigibilidade da dívida especificada na inicial, oficiando-se para retirada da anotação da plataforma de fls. 26/27.

Pela sucumbência recíproca - dado o insucesso da parte autora quanto ao seu pleito indenizatório - as partes ratearão as custas e as despesas processuais. Condene ainda a parte autora a pagar verba honorária ao patrono da parte ré, bem como esta a pagar os honorários do advogado daquela, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 14º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas da gratuidade.

Ao trânsito, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P.I.

Guaruja, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA